

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2523/2533

หม่อมราชวงศ์สายสิงห์ ศิริบุตร กับพวก

โจทก์

นายแสง เยาว์ศิริกุล

จำเลย

นายแสง เยาว์ศิริกุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลเชื่อได้ว่าจำเลยมิได้จงใจขาดนัดพิจารณา โปรดมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 58)

สืบเนื่องจากจำเลยไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยทราบวันนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ถือว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาและให้ดำเนินการสืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียว แล้วพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากตึกแถวห้องเลขที่ 21 และ 23 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร และให้จำเลยส่งมอบห้องพิพาทดังกล่าวคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อย และให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน 190,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์กับให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายอีกเดือนละ 10,000 บาท นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะส่งมอบห้องแถวพิพาทคืนแก่โจทก์

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่อ้างว่ามีได้จงใจขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 56,55)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกายกคำร้อง ค่า
คำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกายกคำร้อง ค่า
คำร้องเป็นพับ

(ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ-ประศาสน์ ธำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ